



**BNP PARIBAS**

Entre les soussignés :

- **BNP PARIBAS**, société anonyme au capital de 2.468.663.292 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16, Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449, RCS PARIS - identifiant CE FR 76662042449 - orias n°07 022 735, représentée par son/ses mandataires :  
M

Et

**Mme Roxane STARFISH, Directeur Financier**

habilité(s) à cet effet, et ci-après dénommée sous le terme générique la "**Banque**" ou "**BNP Paribas**",  
**de première part,**

- la société **SOCIETE VITAMIN SEA**, société anonyme d'économie mixte au capital de 3.762.800,00 euros, dont le siège social est à AIX-EN-PROVENCE Cedex 5 (13182), le Tholonet Cs 70064 Château du Soleil, immatriculée sous le n° 123.456.789. - RCS AIX-EN-PROVENCE, représentée par Madame Roxane STARFISH en qualité de Directeur Financier

ci-après dénommée dans le corps de l'acte sous le terme générique l'"**Emprunteur**" à moins qu'elle ne soit nommément désignée,

**de seconde part,**

**Il a été arrêté et convenu ce qui suit :**

Sur la demande de l'Emprunteur, la Banque lui consent un prêt à objet professionnel d'un montant de 10.000.000,00 euros ( Dix millions d'euros), ci-après dénommé le "**Prêt**" soumis aux **Conditions Particulières et Générales** suivantes.

## **TITRE I - CONDITIONS PARTICULIERES**

### **CARACTERISTIQUES DU PRET**

#### **Article : Montant et durée du Prêt**

Montant du Prêt : 10.000.000,00 euros ( Dix millions d'euros)

Durée du Prêt : 180 mois (hors période d'utilisation)

#### **Article : Objet du Prêt**

Financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque.

#### **Quotités de financement**

100,00 % du montant HT de l'investissement financé au moyen du Prêt;

0,00 % du montant HT de l'investissement financé au moyen de l'apport personnel de l'Emprunteur

#### **Article : Modalités de réalisation du Prêt**

Sous réserve des dispositions de l'article "**Conditions d'utilisation du Prêt**" ci-après, la Banque réalisera le Prêt sur instructions de l'Emprunteur, et en son acquit, en une seule fois, par tout moyen propre au commerce de Banque.

La preuve de la réalisation du Prêt et de son remboursement résultera des écritures de la Banque, sauf preuve contraire.

Dans l'hypothèse où il serait dérogé aux modalités de réalisation ou aux conditions d'utilisation du Prêt, la Banque ne pourra encourir aucune responsabilité à l'égard de tout garant qui ne pourra s'en prévaloir pour se soustraire à son engagement.

#### **Article : Conditions d'utilisation du Prêt**

L'Emprunteur ne pourra exiger d'utilisation au titre du Prêt :

- qu'après signature des présentes;
- qu'après avoir justifié à la Banque d'un financement de l'opération au moyen de ses deniers personnels à concurrence du pourcentage indiqué au paragraphe "Quotités de financement", conformément aux dispositions légales et réglementaires alors applicables;
- qu'après avoir remis à la demande de la Banque le ou les justificatifs (ex : factures) relatifs aux investissements ci-dessus financés;

**Article : Frais de dossier:** 10.000,00 euros (prestation non soumise à TVA), exigibles et perçus à la date de signature des présentes sur le compte ouvert au nom de l'Emprunteur sur les livres de la Banque.

### **CONDITIONS FINANCIERES**

#### **Article : Intérêts du Prêt**

Le Prêt sera passible d'intérêts calculés sur la base d'un Taux d'Intérêt Variable dans les conditions suivantes :

##### **Définitions**

L'**Indice** signifie l' "EURIBOR 1 mois "

L'**"EURIBOR"** (Euro Interbank Offered Rate) désigne le taux interbancaire offert en euros pour une échéance donnée, exprimée sous forme de taux annuel, administré par l'Institut Européen des Marchés Monétaires (ou toute personne qui prend en charge l'administration de ce taux). Ce taux est notamment diffusé sur la page EURIBOR 01 de l'écran Thomson Reuter (ou toute autre page qui s'y substituerait). Il est diffusé à 11 heures, heure de Bruxelles. Il est précisé que si ce taux (ou tout taux qui s'y substituerait conformément aux termes des présentes) est inférieur à zéro (0), il sera considéré comme égal à zéro (0). Cette règle de plancher à zéro de l'Indice s'applique pour le calcul de tout taux d'intérêt stipulé aux présentes.

En raison de la publication quotidienne de l'Indice, la Banque ne retiendra que les Indices connus et publiés le dernier jour ouvré de chaque mois. Ces Indices seront, en outre, tronqués à trois décimales après la virgule.

La "**Marge Fixe**" applicable au Prêt s'élève à 0,60 pour cent l'an.

Le "**Taux d'Intérêt Variable**" signifie l'Indice majoré de la Marge Fixe.

Compte tenu de l'Indice connu et publié le dernier jour ouvré du mois précédant la date des présentes, et après prise en compte, le cas échéant, de la règle visée aux présentes de plancher à zéro de l'Indice, le Taux d'Intérêt Variable s'élève actuellement à 3,798 pour cent l'an.

#### **Article : Périodicité et modalités de révision du Taux d'Intérêt Variable**

Le Taux d'Intérêt Variable sera révisé tous les mois en fonction de l'Indice connu et publié le dernier jour ouvré du mois précédant chaque date de révision.

En fonction de cette modalité de révision, tout nouveau taux d'intérêt prendra effet pour le calcul des intérêts au Quatrième de Paiement de l'échéance d'amortissement qui suivra la date de publication du nouvel Indice.

#### **Article : Modification ou suppression de l'Indice**

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition du taux ou de l'Indice auquel il est fait référence dans



le présent acte, de même qu'en cas de disparition de ce taux ou de cet Indice et de substitution d'un taux ou d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, le taux ou l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. En cas de disparition du taux ou de l'Indice, et en l'absence d'un indice ou d'un taux de substitution, la Banque en avisera l'Emprunteur et les parties se consulteront en vue de déterminer d'un commun accord un nouvel indice ou un nouveau taux.

Si aucun accord n'a pu être trouvé dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date de l'avis adressé à l'Emprunteur, le Prêt sera passible d'intérêts à un taux fixe égal au dernier taux ou indice publié la veille ouvrée de la disparition du taux ou de l'indice ou de la cessation de sa publication, majoré de 3,00 pour cent l'an, et de la marge contractuellement prévue à l'origine. En toute hypothèse, l'application de tout nouveau taux ou indice sera rétroactive au jour de la modification, de la disparition ou de la cessation de la publication de l'Indice ou du taux.

#### **Article : Modalités de remboursement du Prêt**

Dates de paiement : L'Emprunteur a souhaité que ses paiements interviennent mensuellement au quantième de la date des présentes, lequel sera dénommé "Quantième de Paiement"

#### **Remboursement :**

La Période de Remboursement aura une durée de 180 mois à compter de la date de réalisation unique du Prêt, laquelle devra intervenir au plus tard dans un délai maximum de 24 mois à compter des présentes (Durée de Réalisation du Prêt).

Si le Prêt n'est pas réalisé avant la fin de cette Durée de Réalisation du Prêt, quelqu'en soit la cause ou le motif, le Prêt sera résilié de plein droit, l'Emprunteur ne pourra plus se prévaloir du présent Prêt, sauf si une prorogation de cette Durée de Réalisation est accordée par la Banque.

Une fois réalisé, le Prêt sera remboursable en 180 versements mensuels, comprenant chacun une part d'amortissement du capital prêté ainsi que les intérêts calculés au Taux d'Intérêt Variable ci-dessus indiqué sur le capital restant dû après chaque échéance, et qui seront décomptés selon la méthode des nombres de 360 jours annuels et sur un mois de 30 jours.

Le premier remboursement interviendra au Quantième de Paiement qui suivra la date de réalisation du Prêt, si cette réalisation intervient avant le 7ème Jour Ouvré (\*) qui précède ce Quantième de Paiement ou au Quantième de Paiement du mois qui suivra cette date de réalisation si celle-ci intervient dans les 7 Jours Ouvrés qui précèdent ce Quantième de Paiement.

(\*) Jour(s) Ouvré(s) : désigne les jours où les services centraux des banques fonctionnent pour l'ensemble de leurs activités la journée entière à Paris, les samedi et dimanche étant exclus

Ce premier remboursement pourra être majoré de la totalité des intérêts dus entre la date de déblocage des fonds et la date de ce premier remboursement.

La date du premier remboursement commandera la date des autres remboursements.

Compte tenu de la publication de l'Indice, l'Emprunteur a la possibilité de prendre connaissance des variations de l'Indice et donc de connaître à tout moment le taux d'intérêt applicable au Prêt. Toutefois, pendant la période d'amortissement, toute variation du Taux d'Intérêt Variable et du montant des échéances de remboursement sera portée à la connaissance de l'Emprunteur, à ses frais, par la Banque, par l'envoi d'un nouveau tableau d'amortissement.

En fonction du Taux d'Intérêt Variable constaté à la date des présentes, le montant des échéances de remboursement s'élèverait actuellement à 72.960,61 euros.

#### **Article : Taux Effectif Global (TEG)**

Pour satisfaire aux dispositions des articles L.314-1 et suivants du Code de la Consommation, il est précisé à titre indicatif que, pour une utilisation unique du Prêt à la date des présentes, le Taux Effectif Global du Prêt calculé selon la méthode légale actuellement en vigueur à partir d'un taux actuariel mensuel de 0,318 pour cent, s'élève à la date des présentes, à 3,81 pour cent l'an.

#### **Article : Modalités et lieu de paiement**



Le jour de l'échéance d'une somme devenue exigible, l'Emprunteur autorise la Banque à débiter le ou les comptes alors ouverts, sur ses livres au nom de l'Emprunteur, du montant nécessaire au règlement des sommes devenues exigibles. Le présent Prêt est exclu de toute convention de compte courant. Tous les paiements à faire en vertu des présentes auront lieu au Centre d'Affaires PROVENCE MEDITERRANEE ENTREPRISES de la Banque dont l'adresse est à MARSEILLE 13002, 42 boulevard de Dunkerque.

## **TITRE II - CONDITIONS GENERALES**

### **Article : Déclarations de l'Emprunteur**

A la date des présentes l'Emprunteur déclare et garantit :

- qu'il est une société régulièrement constituée, qu'il peut valablement conclure le présent contrat et remplir toutes les obligations qui en découlent pour lui, et notamment que sa signature, et s'il y a, la signature des actes de garanties, ont été dûment autorisées dans les formes légales et/ou statutaires requises;
- que les engagements découlant des présentes, et le cas échéant des sûretés y afférentes, ne heurtent en aucune manière un quelconque engagement, une quelconque disposition contractuelle, réglementation ou autre qui lui est applicable ou qui pourrait le lier;
- que les documents financiers remis à la Banque pour les besoins des présentes sont exacts; qu'ils ont été établis selon les principes comptables généralement appliqués en France et qu'ils donnent une image fidèle de son actif, de son passif et de ses résultats pour chaque exercice;
- que depuis la date de clôture de son dernier exercice, il n'est survenu aucun événement, notamment de nature juridique, financière ou commerciale susceptible d'avoir un effet défavorable important sur son activité, son patrimoine, sa situation économique ou sa rentabilité et qui n'ait été porté à la connaissance de la Banque préalablement à la conclusion des présentes;
- qu'aucune instance, action, procès ou procédure administrative n'est en cours ou, à sa connaissance, n'est sur le point d'être engagée pour interdire ou empêcher la signature ou l'exécution des présentes ou qui pourrait avoir des conséquences défavorables significatives sur son activité, ses actifs ou sur sa situation financière;
- que ses actifs sont valablement assurés pour une valeur au moins égale à leur valeur de reconstruction et/ou de remplacement auprès d'une Compagnie d'Assurances notoirement solvable;
- qu'il est à jour dans ses paiements vis-à-vis de ses salariés, des administrations fiscales, caisse de sécurité sociale et d'allocation familiale;
- qu'il n'existe pas de fait ou d'événement susceptible de constituer l'un quelconque des cas d'exigibilité anticipée ci-après convenus.

Les déclarations ci-dessus faites par l'Emprunteur à la date des présentes seront réputées être réitérées à chaque date de mise à disposition des fonds puis à chaque date de paiement ou de règlement fait à la Banque.

### **Article : Communications à faire à la Banque**

Pendant toute la durée d'exécution des présentes, l'Emprunteur devra :

- remettre à la Banque, dès leur établissement et au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture de chaque exercice, les copies certifiées conformes, par ses commissaires aux comptes, de ses bilans annuels, compte de résultats ainsi que de tous documents exigés par la loi ou la réglementation applicable, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes ;
- remettre à la Banque, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la clôture de chaque exercice, la copie de ses liasses fiscales certifiées conformes par son dirigeant ;
- adresser à la Banque, dès leur établissement, les procès-verbaux de ses assemblées ordinaires et/ou extraordinaires, ainsi que tous documents relatifs à sa gestion prévisionnelle ;
- informer la Banque dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de l'événement constitutif, de toutes transformations d'ordre juridique le concernant, ainsi que de tout événement susceptible de diminuer la valeur



économique ou juridique des garanties qui ont pu ou pourront être conférées à la Banque, ou d'affecter de façon significative la valeur de son patrimoine, ou d'augmenter le volume de ses engagements envers tous tiers, ou encore d'affecter sérieusement sa capacité à rembourser le Prêt ;

- communiquer à la Banque, à première demande de sa part, tous documents ou informations sur sa situation économique, comptable, financière ou juridique que la Banque pourra raisonnablement exiger ;

- informer la Banque de tous projets relatifs à une modification significative de son actionnariat, et notamment, ceux qui auraient pour conséquence de donner son contrôle à une société nouvelle ou à un groupe nouveau;

- informer immédiatement la Banque de tous faits, événements ou circonstances susceptibles de constituer l'un quelconque des cas ci-après mentionnés sous l'Article "Exigibilité Anticipée".

#### **Article : Déclarations supplémentaires de l'Emprunteur**

L'Emprunteur, ses Filiales et leurs administrateurs, dirigeants, salariés, Affiliés ou représentants respectifs respectent et respecteront pendant toute la durée d'exécution du présent contrat les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ni l'Emprunteur, ni l'une de ses Filiales, ni l'un de leurs administrateurs et dirigeants, salariés, succursales ou représentants n'est :

(i) une Personne Sanctionnée ; ou

(ii) une Personne qui est située, immatriculée, domiciliée ou résidente dans un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l'objet de Sanctions, ou détenue ou contrôlée par une telle Personne.

Les déclarations ci-dessus faites par l'Emprunteur à la date des présentes seront réputées être réitérées à chaque date de mise à disposition des fonds puis à chaque date de paiement d'intérêts et/ou d'amortissement du présent financement.

#### **Définitions pour l'application des présentes**

« **Affilié** » désigne la Filiale d'une Personne, sa société-mère ou toute autre Filiale de sa société-mère.

« **Filiale** » désigne une société contrôlée par une autre au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

« **Pays Sanctionné** » désigne un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l'objet de Sanctions interdisant généralement les relations économiques avec ce gouvernement, pays ou territoire.

« **Personne** » désigne une personne physique ou morale.

« **Personne Sanctionnée** » désigne une Personne qui fait l'objet de Sanctions.

« **Sanctions** » désigne toute sanction économique ou mesure restrictive promulguée, appliquée ou mise en oeuvre par les Etats-Unis d'Amérique, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union Européenne, la République française ou toute autre autorité compétente en matière de Sanctions.

#### **Article : Engagements de l'Emprunteur**

Tant que l'Emprunteur sera susceptible d'être débiteur en vertu des présentes, il ne pourra à moins d'accord préalable et écrit de la Banque :

- aliéner, hypothéquer, donner à bail ou en gage immobilier, apporter tout ou partie de son patrimoine immobilier à un tiers;

- aliéner, remettre en nantissement, donner en gérance tout fonds de commerce et le matériel en dépendant, cette interdiction implique en ce qui concerne le matériel nouveau susceptible de dépendre du fonds, celle de le remettre en gage dans les termes des articles 2333 et suivants du Code Civil ;

- contracter des dettes dont les charges éventuelles cumulées avec ses emprunts actuels risquent d'excéder ses facultés de remboursement ;

- faire quoi que ce soit qui puisse altérer la valeur de tous biens remis en gage, s'il y en a, changer leur nature ou leur destination ou les donner en location. Toutefois, en cas d'autorisation de location donnée par la Banque, l'Emprunteur s'interdit de consentir aucune quittance ou cession de loyers non échus, à moins qu'il ne s'agisse de loyers payés d'avance, selon l'usage, par imputation sur les trois ou six derniers mois de jouissance ;  
le tout à peine de se voir appliquer les dispositions de l'Article "Exigibilité Anticipée".

L'Emprunteur s'engage par ailleurs à respecter et à faire respecter par ses Filiales, ainsi que par leurs administrateurs et dirigeants respectifs l'ensemble des lois et réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption, en ce compris la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Loi Sapin II, le U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 et le U.K. Bribery Act de 2010, pendant toute la durée d'exécution du présent contrat.

L'Emprunteur s'oblige, à première demande de la Banque, à lui communiquer tous autres documents comptables, financiers ou juridiques relatifs à son patrimoine, son endettement ou aux événements susceptibles d'influer sur sa solvabilité.

Enfin, tant que l'Emprunteur devra à la Banque une somme quelconque en vertu des présentes, l'Emprunteur devra, sauf dispense expresse de la Banque :

- informer la Banque, de tous les faits susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur de son patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements, dans un délai de quinze jours à compter de l'acte ou de la décision, en lui fournissant toutes les pièces justificatives;

- remettre à la Banque les 30 juin et 31 décembre de chaque année, une attestation précisant qu'il est à jour dans le paiement des contributions directes et indirectes et des taxes départementales et communales à sa charge, ainsi que de ses cotisations sociales, attestation qui devra, au besoin et simple demande de la Banque, être confirmée par les agents de recouvrement desdites contributions ou taxes ou par les services de la Sécurité Sociale.

A cet effet, l'Emprunteur déclare être à jour dans ses paiements vis-à-vis de ses salariés, des administrations fiscales, caisse de sécurité sociale et d'allocation familiale.

#### **Article : Engagements complémentaires de l'Emprunteur**

De même, pendant toute la durée d'exécution des présentes, l'Emprunteur s'engage, sans avoir obtenu l'accord préalable de la Banque :

- à ne pas céder tout ou partie de ses actifs, sauf dans le cadre de sa gestion courante habituelle;

- à ne pas effectuer des opérations de quelque nature que ce soit avec des sociétés ou entreprises qui se trouvent sous son contrôle, au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, qui ne soient pas réalisées à des conditions de marché normales;

#### **Article - Engagements de l'Emprunteur relatifs à l'utilisation du présent financement**

L'Emprunteur s'engage à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les fonds du présent financement, et à ne pas prêter, contribuer ou rendre autrement disponibles les fonds du présent financement à ses Filiales Affiliés, joint-ventures ou à toute autre Personne :

- (i) afin de financer des activités ou commerce impliquant une Personne qui, au moment d'un tel financement, est une Personne Sanctionnée, ou dans un pays ou un territoire faisant l'objet de Sanctions, ou
- (ii) de toute autre manière qui entraînerait une violation des Sanctions par toute Personne.

#### **Article : Remboursement anticipé**

L'Emprunteur pourra procéder au remboursement anticipé du présent Prêt en tout ou partie, sous réserve d'un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception au Centre d'Affaires de la Banque où est comptabilisé le présent Prêt.

Tout remboursement anticipé partiel devra être au moins égal à dix pour cent du montant initial du prêt à moins qu'il ne s'agisse de son solde, et ne pourra intervenir qu'à une date d'amortissement du présent Prêt. Un remboursement anticipé total pourra intervenir à tout moment.

Tout remboursement anticipé aura un caractère définitif et ne pourra donner lieu à de nouvelles utilisations. En outre, tout remboursement anticipé partiel s'imputera sur les échéances les plus éloignées.

#### **Article : Exigibilité Anticipée**



La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou cessation d'activité de l'Emprunteur, ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi.

De même, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque et/ou la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :

- en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible,
- en cas de comportement gravement répréhensible de l'Emprunteur, comme au cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise au sens de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ;
- au cas où l'une quelconque des déclarations faites par l'Emprunteur aux termes des présentes ou dans toute attestation écrite faite par un mandataire de l'Emprunteur pour les besoins des présentes, se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite ou réitérée, ou cesse d'être exacte sur un point important ;
- en cas de fusion, scission, liquidation amiable ou dissolution de l'Emprunteur ;
- en cas de cession de l'entreprise de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure amiable ou collective,
- en cas de modification de la forme juridique de l'Emprunteur ou de son objet social, ou de transfert de son siège social hors de France métropolitaine, sans l'accord de la Banque ;
- au cas où les intérêts et commissions du Prêt deviendraient passibles d'un impôt ou d'une taxe quelconque auquel ils ne sont pas actuellement assujettis, à moins que l'Emprunteur n'acquitte cette charge fiscale, de telle sorte que la Banque n'ait rien à supporter de ce chef ;
- à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une somme due à quiconque, et notamment ses contributions, taxes, cotisations sociales et autres et qui serait susceptible d'engendrer des conséquences manifestement dommageables sur le bon remboursement du Prêt ;
- en cas de modification importante de la nature, la capacité ou du patrimoine de l'Emprunteur, ainsi que sa structure juridique, financière, industrielle ou commerciale sauf accord exprès de la Banque ;
- en cas d'incident de paiement de l'Emprunteur déclaré à la Banque de France,
- en cas de non-respect, fausse déclaration ou inexécution par l'Emprunteur, ou par tout garant, d'une quelconque obligation leur incombant tant aux termes du présent acte, que de tout acte de garantie ou de tout avenant, qui en seraient la suite ou la conséquence, comme aussi en cas d'inexécution par l'un d'entre eux, de tous engagements pouvant avoir une conséquence sur la validité juridique ou sur la valeur économique de toute sûreté ou garantie constituée tant aux termes des présentes que par acte séparé.

Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l'occasion du présent Prêt seront tous productifs d'intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3,00 pour cent l'an.

Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement. Les intérêts seront capitalisés, s'ils sont dus, pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

#### **Article : Frais et droits divers à la charge de l'Emprunteur**

L'Emprunteur supportera tous frais, droits, taxes (droits d'enregistrement, ...) et honoraires relatifs au présent acte ainsi qu'à la constitution des garanties, s'il y a, et à leur renouvellement, s'il y a, et d'une manière générale, de tous ceux qui seraient afférents au présent acte ou qui en seraient la suite ou la conséquence, y compris toutes avances pour frais de conservation des garanties constituées, ainsi que les rémunérations et frais susceptibles d'être dus au titre des modifications qui seraient apportées aux présentes.

En outre, tous droits ou taxes quelconques, présents et à venir, sur les intérêts ou le principal des sommes qui pourront être dues par l'Emprunteur, seront à sa charge y compris ceux dont la Banque serait légalement débitrice.



Au cas où la Banque produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire dans le cadre de la procédure de recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité fixée à forfait à trois pour cent du capital de sa créance.

#### **Article : Cession par l'Emprunteur**

L'Emprunteur ne pourra céder aucun droit et/ou obligation résultant du présent contrat sans l'accord préalable et écrit de la Banque.

#### **Article : Cession par la Banque**

##### **- Cession de droits et obligations, cession de contrat**

La Banque pourra librement céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat à (i) toute banque régie par les lois d'un Etat de l'Union Européenne ou du Royaume-Uni, (ii) toute institution financière ou (iii) toute entité ayant directement ou indirectement pour activité le refinancement des établissements de crédit, en ce compris, sans limitation, tout assureur, réassureur, véhicule de titrisation, fonds fiduciaire (*trust*) ou autre fonds aux fins de permettre à la Banque de se refinancer ou de couvrir son exposition au titre du contrat (le "**Nouveau Prêteur**"). L'Emprunteur donne par les présentes son accord à ladite cession au Nouveau Prêteur.

En cas de cession par la Banque de tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat, l'Emprunteur accepte de libérer la Banque cédante pour l'avenir.

Il est expressément convenu que les droits de la Banque au titre de toutes les sûretés consenties par l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, seront automatiquement cédés au Nouveau Prêteur, ce que l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, reconnaissent et acceptent irrévocablement dès la date de signature du contrat.

##### **- Cession de droits, octroi de sûretés sur les droits de la Banque**

En outre, la Banque pourra à tout moment librement céder, nantir, céder à titre de garantie ou autrement constituer une sûreté grevant tout ou partie de ses seuls droits au titre du contrat à (i) toute banque régie par les lois d'un Etat de l'Union Européenne ou du Royaume-Uni, (ii) toute institution financière ou (iii) toute entité ayant directement ou indirectement pour activité le refinancement des établissements de crédit, en ce compris, sans limitation, tout assureur, réassureur, véhicule de titrisation, fonds fiduciaire (*trust*) ou autre fonds aux fins, notamment, de permettre à la Banque de se refinancer ou de couvrir son exposition au titre du contrat ou de garantir ses obligations (le "**Cessionnaire**"). L'Emprunteur donne par les présentes son accord à cet effet.

Il est expressément convenu que les droits de la Banque cédante au titre de toutes les sûretés consenties par l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, seront automatiquement cédés au Cessionnaire, ce que l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, reconnaissent et acceptent irrévocablement dès la date de signature du contrat.

#### **Article : Mobilisation et octroi de sûretés sur les droits de la Banque au profit de toute banque centrale ou réserve fédérale**

Il est expressément entendu que la Banque pourra, à tout moment, sans devoir consulter ou obtenir le consentement de l'Emprunteur, céder, nantir, céder à titre de garantie ou autrement constituer une sûreté grevant tout ou partie de ses seuls droits au titre du contrat afin, notamment, de garantir ses obligations, et ce au profit de toute réserve fédérale ou banque centrale (y compris la Banque Centrale Européenne), dans la mesure où cette cession, ce nantissement, cette cession à titre de garantie ou la constitution de cette sûreté n'a pas pour effet de dégager la Banque de tout ou partie de ses obligations au titre du contrat. L'Emprunteur donne par les présentes son accord à cet effet.

Il est expressément convenu que les droits de la Banque au titre de toutes les sûretés consenties par l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution seront automatiquement cédés ou nantis à la banque centrale ou la réserve fédérale concernée (le cas échéant), ce que l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution reconnaissent et acceptent irrévocablement dès la date de signature du contrat.

Les stipulations de l'article "Cession par la Banque" ne sont pas applicables au présent article.

#### **Article : Garanties - Novation**

Les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la Banque et elles n'affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l'Emprunteur, soit par tous tiers, mais elles s'y ajoutent.

#### **Article : Communications**





Toute notification, communication ou demande devant être faite en exécution des présentes devront être faites par courrier.

Dans certaines circonstances, et sur demande expresse de l'Emprunteur, la Banque pourra accepter des communications ou demandes faites par téléphone, télex ou télécopie à condition qu'elles soient confirmées par courrier.

Toute communication ou demande devant être faite et tout document devant être délivré par l'une des parties à l'autre en exécution des présentes, sera faite et délivrée :

- s'il s'agit de l'Emprunteur à : société SOCIETE VITAMIN SEA

Adresse : le Tholonet Cs 70064 Château du Soleil AIX-EN-PROVENCE Cedex 5 (13182),

- s'il s'agit de la Banque à : **BNP PARIBAS**

Centre d'Affaires : PROVENCE MEDITERRANEE ENTREPRISES

Adresse : 42 boulevard de Dunkerque MARSEILLE 13002

#### **Article : Imputation des paiements**

De convention expresse, il est convenu et accepté par l'Emprunteur que tout paiement partiel sera imputé en priorité sur les frais et accessoires, puis sur les indemnités, puis sur les intérêts de retard, puis les commissions, s'il y a, puis sur les intérêts conventionnels, enfin sur le principal.

#### **Article : Données personnelles**

Chaque partie s'engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données personnelles, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et mise à jour, et le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après dénommée la "Réglementation Protection des Données Applicable").

Les données personnelles collectées concernent les personnes physiques que sont notamment les ayants droit économiques (actionnaires, associés, bénéficiaires effectifs, etc.), les représentants légaux, les mandataires de l'Emprunteur et de la Caution s'il y a, y compris les représentants et mandataires de la Banque (ci-après dénommées ensemble les "Personnes Physiques" et individuellement une "Personne Physique"). Cette collecte et les traitements par la Banque, responsable du traitement, sont nécessaires aux fins de la gestion interne du présent financement, de l'exécution du Contrat, du respect des obligations légales et réglementaires et des autres finalités décrites pour la Banque dans ses mentions d'information, disponibles via les liens ci-dessous.

Afin d'accomplir les finalités précitées, BNP Paribas communique les données personnelles uniquement aux :

- entités du Groupe BNP Paribas ;
- prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour le compte de BNP Paribas ;
- mandataires indépendants, intermédiaires ou courtiers ;
- partenaires commerciaux et bancaires ;
- autorités financières, judiciaires ou agences d'Etat, organismes publics sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation ;
- certaines professions réglementées telles qu'avocats, notaires, commissaires aux comptes.

En cas de transfert vers un pays hors Espace Economique Européen, les données personnelles pourront être transmises vers un pays présentant un niveau adéquat de protection reconnu par la Commission européenne. A défaut la Banque s'appuiera soit sur la mise en place de garanties appropriées pour assurer la protection des données personnelles, soit sur une dérogation applicable à la situation.

Les données sont conservées pendant une durée de 10 ans à compter de la fin du présent financement.

Il appartient à l'Emprunteur d'informer les Personnes Physiques de la politique de protection des données personnelles de la Banque.

Des informations complémentaires sur le traitement des données personnelles par la Banque et les droits des Personnes Physiques sur ces données sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/protection-des-donnees-personnelles> ;

Pour obtenir une copie des textes relatifs à la Réglementation Protection des Données Applicables, ou savoir comment accéder à ces textes ou pour toute question concernant l'utilisation de leurs données, les Personnes Physiques

peuvent contacter le Délégué à la Protection des Données, par courrier adressé à **BNP Paribas - Délégué à la Protection des données RISK FRB DPO - 163 boulevard Macdonald - 75019 Paris.**

Ces données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité, et du droit de définir des directives applicables après le décès de la Personne Physique concernée, par courrier adressé à **BNP Paribas, APAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX** ou sur le site internet ci-dessus mentionné.

Les Personnes Physiques concernées peuvent également s'opposer au traitement de leurs données collectées à des fins de prospection commerciales. En outre, elles sont en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente telle que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en France.

#### **Article : Autorisation de communication d'informations**

Sans écarter l'application des exceptions prévues à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, l'Emprunteur ainsi que toute Caution s'il y a autorisent expressément la Banque, pendant la durée du Contrat, à communiquer les informations le(s) concernant :

- aux prestataires de service et sous-traitants qui exécuteraient pour le compte de la Banque certaines tâches matérielles et techniques afférentes au Contrat,
- aux sociétés de caution mutuelle ou organismes de garantie financière ou aux sociétés de recouvrement chargées d'effectuer pour le compte de la Banque le recouvrement de la créance objet du Contrat,
- aux organismes de refinancement qui interviendraient dans cette opération, notamment ceux visés aux articles "Cession par la Banque" et "Mobilisation et octroi de suretés sur les droits de la Banque au profit de toute banque centrale ou réserve fédérale", ainsi qu'aux mandataires directs auxquels ces organismes seraient susceptibles d'avoir recours notamment pour le suivi et l'encaissement de la créance objet du Contrat,
- aux assureurs et réassureurs de la Banque et à leurs intermédiaires,
- à des organismes tels que l'administration fiscale, la Direction Générale du Trésor et la Banque de France afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires incombant à la Banque,
- à des cabinets d'audit, certificateurs et agences de notation spécialisées qui évalueraient les objectifs et critères environnementaux ou sociaux de l'Emprunteur et du financement objet du présent Contrat,
- aux sociétés du groupe BNP Paribas, en vue de la présentation des produits et services gérés par ces sociétés aux fins de sollicitations commerciales (liste des sociétés du groupe BNP Paribas disponible à l'adresse ci-dessus).

Enfin, toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.

#### **Article : Conclusion de l'acte par voie électronique**

Le présent contrat de prêt pourra être conclu par voie électronique selon les modalités préalablement définies par BNP Paribas.

Les modalités de réalisation du service, mis à disposition de l'Emprunteur par BNP Paribas pour lui permettre d'apposer une signature électronique sur cet acte, sont définies au sein des Conditions Générales de Banque En Ligne Entreprise, préalablement signées par l'Emprunteur.

Les modalités d'utilisation du certificat de signature électronique, qui sera utilisé par le signataire, représentant de l'Emprunteur, pour réaliser une signature électronique sont définies dans les "CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION – CERTIFICAT DE SIGNATAIRE D'UNE SIGNATURE AVANCEE DUCUSIGN ("EU ADVANCED SIGNATURE")", qui seront présentées au signataire et acceptées par ce dernier lors de la réalisation de la signature électronique.

En cas de conclusion de cet acte par voie électronique, les signatures électroniques, dont l'apposition matérialise le consentement de l'emprunteur et l'acceptation de BNP Paribas à l'acte, sont apposées, lors de leur réalisation, sur une page dédiée à cet effet, appelée "Page de signature".

Cette Page de signature jointe à l'acte, et les certificats de signature associés :

- remplacent les encarts sur l'acte, destinés à recueillir les signatures manuscrites des parties, la date ainsi que le lieu de signature de l'acte ; et
- se substituent à l'ajout des paraphes sur le document, aux éventuelles mentions de modification manuscrite et à la mention du nombre d'exemplaires.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'en cas de conclusion par voie électronique du présent acte.



**Article : Election de domicile**

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu :

- pour la Banque en son Centre d'Affaires PROVENCE MEDITERRANEE ENTREPRISES , dont l'adresse est à MARSEILLE 13002, 42 boulevard de Dunkerque .

- pour l'Emprunteur en son siège social sus-indiqué,

Il est expressément fait attribution de compétence aux Tribunaux du ressort du Centre d'Affaires de la Banque mentionné en tête des présentes et à défaut de précision aux tribunaux de PARIS, pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties, ou même d'appel en garantie.

Fait et passé à MARSEILLE , le 26 mai 2023  
en 2 exemplaires.

Le présent contrat est établi sur 11 pages

Approuvé :

Mots rayés nuls : \_\_\_\_\_

Lignes rayées nulles : \_\_\_\_\_

Renvois : \_\_\_\_\_

Mots rajoutés : \_\_\_\_\_

Initiales :

signatures

BNP PARIBAS

EMPRUNTEUR

*la chassagne*  
*Roxane*

signature(s) vérifiée(s) par \_\_\_\_\_

**Roxane Starfish**  
*Directeur Financier*

SOCIETE VITAMIN SEA

Le Tholonet - CS 70064  
13182 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5  
TÉL. 04 42 66 70 00 - FAX 04 42 66 70 86



